

Nr. 99 Tischvorlage der Kommunalabteilung des Reichsministeriums des Innern für Reichsminister Frick. 28. April 1938

R 1501/5491, S. 117–129 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Kürzung der gemeindlichen Steuereinnahmen im Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs]

Dem Herrn *Minister* gehorsamst vorzulegen.

Als Anlage wird die geforderte Begründung für unsere ablehnende Haltung für den Fall plötzlicher Ministerbesprechungen vorgelegt². Außerdem sind im Hinblick darauf, daß trotz der Erklärungen des Herrn Staatssekretärs Reinhardt, er hielte unser Zugeständnis für völlig ausreichend und das Reichsfinanzministerium wolle nunmehr versuchen, auch den Preußischen Finanzminister auf diesen Standpunkt zu bringen³, Herr Minister Popitz geäußert hat, er wolle die Angelegenheit zum Biegen oder Brechen bringen⁴, je 1 Entwurf eines persönlichen Schreibens an Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers und an Herrn Staatssekretär Körner beigelegt. Diese Schreiben sollen dazu dienen, diese beiden Stellen über unseren Standpunkt zu dem ganzen Fragenkomplex kurz zu unterrichten, damit ohne unsere Beteiligung Entscheidungen von höherer Stelle nicht getroffen werden⁵.

Dr. Surén

[Anlage]

¹ Am Kopf hs. Vm. von MD Surén: „Dem H. Minister vorgel[egt] am 28/8“ [sic]. Zur Vorgeschichte und allgemein zu den in Rede stehenden Konfliktpunkten s. Dok. Nrr. 70 und 87.

² S. Dok. Nr. 87 Anm. 15.

³ Am 27. 4. 1938 hatte zu diesem Zweck eine Unterredung Reinhardts mit StS Stuckart stattgefunden; R 1501/5491, S. 101.

⁴ Diese Entschlossenheit Popitz' bestätigte Reinhardt Stuckart in einer weiteren Rücksprache am 29. 4.; ebd. S. 111–115. Im übrigen hatte Stuckart am 26. 4. festgehalten, daß Popitz in der Frage des innerpreuß. Finanzausgleichs an Göring appellieren und Hitler bewegen wolle, diesem auch die Gesamtentscheidung zu übertragen; ebd. S. 99. Mit Schreiben an Göring vom 28. 4. erbat Popitz dann die rasche Ansetzung einer Ministerratssitzung: Der preuß. Haushalt für 1938, für den gegenüber 1937 ursprüngl. Mehrausgaben von 156,7 Mio RM angemeldet gewesen seien, schließe unter äußersten Beschränkungen nun mit einer Steigerung um 23,6 Mio RM und könne nur durch Verbrauch fast der ges. Rücklagen ausgeglichen werden. „Entwicklungsfähige Einnahmequellen stehen dem Lande nicht zur Verfügung. Denn an der weiteren Steigerung der großen Reichssteuern sind die Länder nach dem sogenannten Plafondgesetz [Dok. Nr. 70 Anm. 7] nicht mehr beteiligt. Im Zuge der Realsteuerreform des Reiches [ebd. Anm. 8] haben die Länder seit dem 1. April d. Js. die staatliche Grundvermögensteuer den Gemeinden überlassen und verfügen seitdem auch über keine eigenen steigerungsfähigen Staatssteuern mehr. Die völlige Erstarrung der wesentlichen Einnahmen des Landes macht eine ausreichende Erfüllung der vom Staate betreuten wichtigen Aufgaben, die der Gesamtheit zugute kommen und für sie zum Teil unmittelbar lebensnotwendig sind, fortan geradezu unmöglich.“ Dem gegenüber hätten sich die Finanzverhältnisse der Gemeinden von Jahr zu Jahr weiter gefestigt, allein in Preußen durch Minderung der Wohlfahrtslasten seit 1933 und Einnahmesteigerungen um rd. 900 Mio RM. „Mit der Realsteuerreform des Reiches haben die Gemeinden Einnahmequellen zugewiesen erhalten, deren günstige Entwicklung ihnen darüber hinaus künftig noch weitere Mehreinnahmen verschafft, die in ihrer vollen Höhe zur Erfüllung der den Gemeinden obliegenden Aufgaben nicht unbedingt notwendig sind und allzu leicht die Gefahr einer unzweckmäßigen Verwendung mit sich bringen.“ Der Einforderung einer Neujustierung des innerpreuß. Finanzausgleichs aber habe sich der RIM bislang verschlossen. R 2/59392, Bl. 150 f.; R 1501/5491, S. 103–109.

⁵ Das analog dem vorlieg. Vm. argumentierende Schreiben an den RMR fertigte Frick am 30. 4. 1938 aus; R 1501/5491, S. 111–115; R 43 II/789, Bl. 169 f.

Dem Herrn *Minister* weisungsgemäß gehorsamst vorzulegen.

Der Hauptdifferenzpunkt zwischen den beiden Finanzministerien, insbesondere dem Preußischen Finanzminister und uns, liegt in den §§ 2–4 des anliegenden Gesetzentwurfs⁶, die sich mit der laufenden Beteiligung des Reichs an der Erhöhung der gemeindlichen Realsteuer- und Bürgersteuerkraft befassen. Die von uns geforderte Streichung dieser Vorschriften wird wie folgt begründet:

1. Der Verzicht auf die Körperschaftsteuerrücküberweisungen, auf # der Grunderwerbsteuer und auf die Gemeindebiersteuer (letztere ab 1. 10. 1938) hat eine Kürzung der gemeindlichen Einnahmen für das Rechnungsjahr 1938 von rd. 330 Millionen RM, vom Rechnungsjahr 1939 ab von rd. 420 Millionen RM zur Folge. Da das RFM für 1938 mit einem Zuwachs an gemeindlichen Steuereinnahmen von rd. 250 Millionen RM rechnet, geht diese Kürzung bereits weit über den Gesamtbetrag der gemeindlichen *Steuermehreinnahmen* dieses Rechnungsjahres hinaus und nimmt voraussichtlich auch noch etwa die Hälfte des für 1939 zu erwartenden Steuerzuwachses in Anspruch. Würde unabhängig von der genannten Kürzung der gemeindlichen Einnahmen auch noch ein wesentlicher Teil des Realsteuerzuwachses gegenüber dem Rechnungsjahr 1937 vom Reich in Anspruch genommen, so würden die Gesamtsteuereinnahmen der Gemeinden unter den Durchschnitt der Rechnungsjahre 1928–1930 sinken, obwohl in jenen Jahren die Gemeinden außerdem noch mehrere Milliarden RM an außerordentlichen Mitteln für ihre Aufgaben aufnehmen konnten, während ihnen dies jetzt infolge der Inanspruchnahme des Kapitalmarktes für Zwecke des Reichs verwehrt ist. Die vom RFM beabsichtigte *zusätzliche* Kürzung des Zuwachses an Realsteuern und Bürgersteuer in Höhe von # *neben* dem angebotenen Einnahmeverzicht würde bedeuten, daß die Gemeinden, wenn man von der vom RFM geschätzten Mehreinnahme an Realsteuern von 250 Millionen RM für 1938 ausgeht, im Rechnungsjahre 1939 eine weitere Einbuße von rd. 170 Millionen RM erleiden würden, so daß die Gesamtkürzung für 1939 rd. 600 Millionen RM betragen würde.

2. Die Beteiligung des Reichs an dem Real- und Bürgersteuerzuwachs würde den letzten Rest gemeindlicher Finanzautonomie beseitigen, nachdem der Anteil der Gemeinden an den Reichsteuern fest begrenzt worden ist und jetzt auch noch die ergiebigsten indirekten Gemeindesteuern an das Reich abgetreten werden. Die Gemeinden würden nicht mehr imstande sein, die Realsteuern, wie ihnen dies bei der Realsteuerreform ausdrücklich zur Pflicht gemacht worden ist, pfleglich zu behandeln, d. h. die Höhe ihrer Hebesätze *selbstverantwortlich* zu bestimmen und im Interesse ihrer Wirtschaft in Zukunft auch einmal überhöhte Realsteuer- und Bürgersteuerhebesätze zu senken, da ihnen der größte Teil des Mehraufkommens vom Reich weggenommen würde. Es besteht sogar die Gefahr, daß die Gemeinden versuchen werden, zur Wiedererlangung einer gewissen finanziellen Beweglichkeit die Realsteuern noch weiter anzuspannen. Auch der Weg, auf dem die Gemeinden, die besonders steuerstark sind, nach § 4 des Entwurfs herangezogen werden sollen⁷, ist äußerst kompliziert und muß dazu führen, größte Unzufriedenheit bei den Gemeinden, die zahlen müssen, hervorzurufen. Sie werden versuchen, unter Berufung auf besondere örtliche Verhältnisse gegen die Heranziehung anzukämpfen und von ihr freizukommen. Besonders schwierig wird die Heranziehung der Städte Berlin, Hamburg, München, Nürnberg sein, die nach den Weisungen des Führers große Bauvorhaben durchführen müssen und daher ihre steuerlichen Mehreinnahmen mehr als andere Gemeinden für diese Zwecke benötigen. Schon die jetzt vorgesehene Kürzung führt bei diesen Gemeinden zu so großen Ausfällen, daß in irgend einer Form eine Erstattung erfolgen muß⁸. Da der

⁶ Entwurfssfassung vom 14. 4. 1938; s. Dok. Nr. 70 Anm. 27.

⁷ GesEntw. § 4 lautete: „Die Länder ziehen die Gemeinden, die infolge ihrer eigenen Steuerkraft keine oder geringe Schlüsselzuweisungen erhalten, zur Verstärkung der Finanzzuweisungen zu Ausgleichsbeiträgen heran. Für die Bemessung der Ausgleichsbeiträge sind als Merkmale neben der Größe der Gemeinde insbesondere ihre eigene Steuerkraft und die Zusammensetzung ihrer Bevölkerung (Kinderreichtum) zu verwenden.“

⁸ Der Berliner OB und Stadtpräs. Lippert hatte deshalb mit Schreiben an den RFM vom 19. 4. 1938 gefordert, die Reichshauptstadt müsse mit Blick auf die befohlene bauliche Neugestaltung bis 1950 von jeder Schmälerung ihrer Einnahmen befreit bleiben; R 2/59392, Bl. 144 f.

wesentlichste Teil der Ausgleichsbeträge wiederum von diesen Städten, in denen etwas mehr als 20 v. H. der gesamten Steuereinnahmen der Gemeinden aufkommen, aufgebracht werden müßte, wird schon daran eine solche Maßnahme scheitern. Sie auf die übrigen steuerstarken Gemeinden zu beschränken, würde den Widerstand dieser Gemeinden noch mehr stärken. Zudem würden wir ein System herausbilden, nach dem ein Teil der Gemeinden Zuweisungen erhält, ein anderer Teil Ausgleichsbeträge abzuliefern hat, und schließlich u. U. ein dritter Teil gleichzeitig Zahlungen erhält und zu leisten hat. Von einem übersichtlichen Finanzausgleich könnte in diesem Falle nicht mehr gesprochen werden, ganz abgesehen davon, daß ein solches Verfahren unendliche technische Einzelmaßnahmen erfordert.

3. Der etwaige Einwand, daß durch die Weigerung, eine *weitere* Kürzung der gemeindlichen Einnahmen zuzugestehen, die Durchführung der Aufrüstung gefährdet werden könnte, wäre völlig unangebracht. Abgesehen davon, daß eine Kürzung von 330 Millionen bzw. 420 Millionen RM ab 1939 angesichts des Gesamtbetrages der gemeindlichen Steuereinnahmen von rd. 4500 Millionen RM schon ein außerordentlich großes Opfer darstellt, würde auch der etwa noch in Frage kommende Mehrbetrag in gar keinem Verhältnis zu der Größenordnung stehen, in der sich der Bedarf des Reichs bewegt. Im übrigen tragen die Gemeinden ohnehin auf den verschiedensten Gebieten auch noch sachlich laufend zum Aufbau der Wehrmacht und zum Vierjahresplan bei, indem sie in zunehmendem Umfange erhebliche Ausgaben für Wohnungsbauten, Siedlungsmaßnahmen, Straßen, Kanalisation, Schulen, Krankenhäuser und andere Folgeeinrichtungen, die sich aus der Errichtung von Garnisonen, Flugplätzen, Vierjahresplanwerken usw. ergeben, leisten. Schon dafür müssen sie unbedingt beweglich bleiben. Schließlich haben sie bereits einen Beitrag von mehreren 100 Millionen RM durch den Verzicht auf die Beteiligung an den Mehreinnahmen der Reichssteuern dargebracht. Der Schaden, der durch die Entziehung weiterer Beträge zugunsten des Reichs in der Betätigung der Gemeinden entstehen würde, indem ein auffälliges Abstoppen ihrer Tätigkeit auf wichtigen Gebieten, wie der Straßenunterhaltung, der Errichtung von HJ-Heimen usw., wenn nicht sogar ein einschneidender Rückgang ihrer Leistungen eintreten müßte, steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den das Reich für seine Finanzlage gewinnen würde. In vielen Gemeinden ist aus der Krisenzeit her ein außerordentlich großer sog. angestauter Bedarf an Maßnahmen der verschiedensten Art vorhanden, der nicht länger zurückgestellt werden kann, z. B. Unterhaltung und Neubau von Schulen, Straßen, Kanalisation, Altstadtsanierungen, Schaffung menschenwürdiger Wohnungsverhältnisse usw. Die Bevölkerung, der selbstverständlich die Entwicklung in ihrer Gemeinde am nächsten steht, erwartet gerade vom nationalsozialistischen Staat, daß in dieser Hinsicht etwas getan wird, und in Maßnahmen der Gemeinden auf diesem Gebiet kommt der Erfolg des nationalsozialistischen Staates nach außen am sichtbarsten zum Ausdruck. Er kann daher nicht plötzlich – auch aus politischen Gründen – abgebrochen werden. Wenn daher dem RFM zugesagt worden ist, mit ihm zusammen im Laufe des Rechnungsjahres 1938 zu prüfen, ob und inwieweit für eine spätere Zeit noch eine weitere Beschränkung der Gemeindeeinnahmen vertretbar ist, so muß dieses Zugeständnis als das äußerste bezeichnet werden, was zur Zeit vertreten werden kann.

4. Dem Einwand der Länder schließlich, insbesondere des Landes Preußen, daß sie auch für ihre Aufgaben gewisse Mehreinnahmen benötigen, kann – was auch vom RFM grundsätzlich bereits zugestanden ist⁹ – dadurch Rechnung getragen werden, daß den Ländern, die ja letzten Endes nur noch Treuhänder des Reiches sind, ein gewisser Anteil an den dem Reiche von den Gemeinden zu überlassenden Einnahmen zugebilligt wird. Die Finanzlage der Länder, insbesondere Preußens, ist übrigens durchaus in Ordnung.

5. Im übrigen muß vom Reichsfinanzministerium mit Nachdruck gefordert werden, daß es nicht nur auf die schwächste Stelle zwecks Verbesserung der Finanzlage des Reiches drückt, und daher nicht nur von den Gemeinden Zugeständnisse verlangt, sondern in gleicher Weise – auch noch für

⁹ Dok. Nr. 87 Anm. 4.

1938 – [sich] dafür stark macht, daß in den *anderen* Sektoren die notwendigen Beträge freigemacht werden¹⁰.

Dr. Surén

¹⁰ In diesem Sinne, aber noch deutlicher hatte sich MD Surén auch in einem Vm. für RIM Frick vom 26. 4. 1938 dahin geäußert, „angesichts der bekannten Fehlbeträge des Reichs“ (hierzu Dok. Nrr. 4, 56, 182 Ziff. II, 190 u. ö.) müsse der RFM ganz anders vorgehen: „Er müßte die Dinge von der grundsätzlichen Seite anpacken und hierzu insbesondere eine zeitliche Rangordnung der großen Aufgaben aufstellen, die sich für das Reich ohne weiteres und aus besonderen Anordnungen des Führers ergeben. Darüber müßte er dem Führer eingehenden Vortrag unter Darlegung der Finanzlage des Reichs halten: statt dessen wirft er sich auf die seiner Meinung nach schwächste Seite des Widerstandes, um dort Beträge herauszuholen, die für seine Größenordnungen nicht ausschlaggebend sind, aber in der Größenordnung der Gemeinden eine bedeutende Rolle spielen [...]. – Auf die Notwendigkeit eines solchen Vortrages beim Führer habe ich den Vertreter des Reichsfinanzministeriums (Min. Dirigenten Kluge) bereits in der ersten Besprechung vom 22. 4. 1938 aufmerksam gemacht, mußte aber eine glatte Ablehnung meiner Anregung erfahren.“ R 1501/5491, S. 95–97. Zur eigenen Sichtweise des RFM vgl. dessen Aufzeichnung für den PrMP vom 7. 5. 1938: Dok. Nr. 105.

Zitierhinweis

Nr. 99 Tischvorlage der Kommunalabteilung des Reichsministeriums des Innern für Reichsminister Frick. 28. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d099>